



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008704/2017-14.

Data do julgamento: 27/09/2022

Relator: Diretor Otto Lobo

Acusado: Município de São Paulo

Ementa: Responsabilidade do acionista controlador de sociedade de economia mista por infração ao art. 116, § único, c/c art. 239 e art. 116, § único, c/c art. 240, da Lei nº 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação do **Município de São Paulo**, na qualidade de acionista controlador da São Paulo Turismo S.A., à:

I - penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por infração ao art. 116, parágrafo único, c/c 239 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter exercido seu direito de voto na assembleia geral ordinária e extraordinária de 28.04.2017 de modo a preencher todas as vagas do conselho de administração, em violação ao direito de acionistas não controladores de elegerem ao menos um membro desse órgão; e

II - penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por infração ao art. 116, parágrafo único, c/c 240 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter exercido seu direito de voto na assembleia geral ordinária e extraordinária de 28.04.2017 de modo a preencher todas as vagas do conselho fiscal, em violação ao direito de acionistas não controladores de elegerem ao menos um membro desse órgão.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Procurador Tiago Rossi, representando Município de São Paulo.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 14/10/2022, às 18:32, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 14/10/2022, às 20:15, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 18/10/2022, às 08:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 25/10/2022, às 16:46, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 18/11/2022, às 21:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1619206** e o código CRC **E5CC0CDF**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1619206** and the "Código CRC" **E5CC0CDF**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.008704/2017-14
Reg. Col. 1122/2018

Proponente: David Barioni Neto

Assunto: Proposta de Termo de Compromisso

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada, nos termos do art. 7º, §4º, da Deliberação CVM nº 390/01¹, por David Barioni Neto (“David Barioni” ou “Proponente”) para encerrar processo administrativo sancionador em que é acusado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP de não ter reconhecido, na qualidade de presidente da mesa, o direito de acionistas não controladores de elegerem membro para o conselho de administração e para o conselho fiscal na assembleia geral ordinária e extraordinária (“AGOE”) da São Paulo Turismo S.A. (“SP Turismo” ou “Companhia”), realizada em 28.04.2017 (Doc. Sei nº 0615087).

I. BREVE RELATO SOBRE A ACUSAÇÃO

2. O processo teve origem a partir de reclamação de acionistas minoritários (“Reclamantes”) presentes à referida AGOE que não tiveram seu direito de eleger um membro para o conselho de administração e um membro para conselho fiscal da SP Turismo reconhecido pelo presidente da assembleia e também diretor presidente da Companhia David Barioni, que entendeu inaplicável os arts. 239 e 240 da Lei nº 6.404/76 (Doc. Sei nº 0348140). Tal decisão permitiu ao acionista controlador, o Município de São Paulo, eleger todos os membros do conselho de administração e fiscal da Companhia.

¹ Art. 7º O interessado na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se comprometa a: I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos, se for o caso; e II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos causados ao mercado ou à CVM. (...)§ 4º Em casos excepcionais, nos quais se entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso apresentada fora do prazo a que se refere o § 2º, tais como os de oferta de indenização substancial aos lesados pela conduta objeto do processo e de modificação da situação de fato existente quando do término do referido prazo, o Colegiado examinará o pedido. (...)§ 6º Nos casos referidos no § 4º, o interessado deve encaminhar a proposta de celebração de termo de compromisso ao Relator do processo administrativo sancionador, que submeterá à apreciação do Colegiado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Em razão do ocorrido, os Reclamantes pleitearam junto à CVM a realização de nova assembleia geral para retificação da composição desses órgãos na Companhia, bem como a aplicação das sanções cabíveis aos responsáveis pelas irregularidades ocorridas.

4. Em resposta à reclamação, a Companhia e o Município de São Paulo argumentaram que as eleições se processaram na forma prevista pelos art. 141, §4º, e 161, §4º, ambos da Lei nº 6.404/76 e tais requisitos não estariam presentes no caso concreto, uma vez que o Município de São Paulo detinha 95,794% das ações representativas do capital da Companhia e os Reclamantes detinham participação no capital social inferior a 0,007%.

5. Além disso, a Companhia argumentou que não era uma sociedade de economia mista, pois, apesar de ser controlada pelo Município de São Paulo, não foi criada por lei, e, sim, por assembleia geral de constituição realizada com capital privado em 1968. O ingresso do Município de São Paulo no capital social da Companhia teria ocorrido posteriormente, por meio da Lei Municipal nº 8.180/74.

6. De acordo com a área técnica (Doc. Sei nº 0348195):

7.1. “(...) embora a Companhia não tenha sido criada por lei como uma sociedade de economia mista, o ingresso do Controlador em seu capital foi disciplinado por lei municipal, o que aparentemente atinge o objetivo que se almejou com a instituição o requisito de criação por meio de lei”;

7.2. Consta do Relatório de Administração da Companhia, referente às demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2016, que “a São Paulo Turismo S/A é uma sociedade de economia mista e tem algumas de suas atividades orientadas em prol do interesse público e que, portanto, justifica este enquadramento no sistema da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76”;

7.3. “(...) a redação dos art. 239 e 240 da Lei 6.404/76 (...) não (...) identifica necessidade de participação mínima para eleição de membros dos conselhos de administração e fiscal, por parte de acionistas minoritários (...)”;

7.4. Os art. 141 e 161 da Lei 6.404/76 “cuidam das eleições nas sociedades anônimas em geral, eles devem ceder aos comandos que disciplinam as eleições nas sociedades de economia mista em particular, em linha com o princípio da especificidade”, interpretação compartilhada pela doutrina, consta do Ofício-circular/CVM/SEP/nº 01/17 e de decisão de Colegiado (PA CVM nº RJ-2014-4375);

7.5. O Controlador é responsável por abuso de poder de controle, conforme art. 16, parágrafo único, c/c com os art. 239 e 240, conforme o caso, todos da Lei nº 6.404/76, por ter exercido seu direito de voto ocupando as vagas nos Conselhos de Administração e Fiscal que seriam reservadas a acionistas não controladores;

7.6. O presidente da mesa da assembleia também é responsável pelas infrações cometidas, em razão da sua competência para organizar os trabalhos da assembleia, conforme previsto no art. 128 da Lei nº 6.404/76, inclusive no tocante às votações e seus quóruns, haja vista que a controvérsia foi suscitada durante a própria assembleia pelos Reclamantes; e

7.7. “Ainda que se considere que o acionista tem a responsabilidade primária por só exercer o direito de voto nas condições em que lhe é legalmente permitido fazê-lo, nos casos em que há violação flagrante, passível de verificação imediata, a CVM



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tem entendido que o presidente da mesa que permite esses votos deve também ser responsabilizado”.

7. Ante o exposto, a SEP propôs a responsabilização de:

8.1. DAVID BARIONI NETO, por infringir, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28.04.2017, o art. 128 c/c 239 c/c 240 da Lei nº 6.404/76, ao não reconhecer o direito de acionistas não controladores de elegerem membro para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal; e

8.2. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por infringir, na qualidade de acionista controlador da Companhia, o art. 116, parágrafo único, c/c 239 c/c 240 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter exercido seu direito de voto na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28.04.2017 de modo a preencher todas as vagas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, desrespeitando assim o direito de acionistas não controladores de elegerem ao menos um membro para cada um desses órgãos.

II. REJEIÇÃO DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

8. Devidamente intimados, os acusados apresentaram suas razões de defesa bem como propostas de celebração de Termo de Compromisso (Docs. Sei nºs 0400817 e 0402688). Após tratativas como o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”), os acusados propuseram assumir as seguintes obrigações (Docs. Sei nºs 0426003 e 0426005):

9.1 Município de São Paulo: eleger, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da celebração do Termo de Compromisso, um membro titular do Conselho de Administração e outro do Conselho Fiscal e respectivo suplente, indicados pelos acionistas minoritários, com a condição de que sejam comprovados os requisitos estabelecidos na Lei nº 13.303/16, especialmente nos artigos 17, 20 e 26; e

9.2 David Barioni: (a) salientar em todas as próximas assembleias, enquanto o Município de São Paulo for acionista majoritário da SP Turismo, a necessidade de se respeitar o direito dos acionistas minoritários previstos nos artigos 239 e 240 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto na Lei nº 13.303/16; e (b) no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do termo de compromisso, convocar assembleia geral para eleição de um membro titular do Conselho de Administração e outro do Conselho Fiscal e respectivo suplente, eleitos pelos acionistas minoritários.

9. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo concluído pela existência de óbice legal à sua celebração, em razão da inexistência de *proposta indenizatória à CVM pelos danos difusos causados ao mercado de capitais* (Doc. Sei nº 0444660).

10. Ao examinar as propostas, o Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”) decidiu (Doc. Sei nº 0580125):

(i) recomendar ao Colegiado a rejeição da proposta apresentada por DAVID BARINONI; e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(ii) informar ao MUNICÍPIO DE SÃO PAULO que, após avaliar as considerações apresentadas no sentido de ser “indevida a fixação de obrigação pecuniária”, não entendeu presentes quaisquer razões para mudar seu entendimento inicial, razão pela qual reiterou a sugestão de aprimoramento da proposta apresentada, de modo a incluir o pagamento no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única, em razão de indenização aos danos coletivos e difusos ao mercado, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador;

e
(iii) solicitar que o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO especificasse a previsão legal e os respectivos dispositivos que contém previsão sobre os termos e prazos que viabilizariam o pagamento da proposta de Termo de Compromisso sugerida pelo Comitê, tendo em vista as ponderações levantadas no sentido de o PROPONENTE não poder e nem ter “condições de aceitar a referida proposta”, em razão de ser “pessoa jurídica de direito público” e que todas “as despesas deverão ter previsão no orçamento, com programação prévia”, em observância a “Lei de Responsabilidade Fiscal”.

11. Diante do questionamento, o Município de São Paulo apresentou resposta ao Comitê nos seguintes termos:

(...) REITERO A PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO protocolado em 03.01.2018 e aprimorada em mensagem enviada no dia 09.04.18, na qual destacamos não ser possível e nem desejável a inclusão de obrigação pecuniária.

Como já ressaltado, a SPTURIS é uma empresa estatal com volume insignificante de negociação de ações, ou seja, o fato ocorrido não teve a capacidade de interferir no mercado de ações.

Assim sendo, não vislumbramos quais os danos coletivos causados ao mercado, razão pela qual consideramos ser indevida a fixação de obrigação pecuniária.

Não se pode olvidar que as ações da empresa não possuem liquidez no mercado financeiro.

Conveniente ainda dizer que o fato ocorrido não configura ilícito penal e nem fiscal, bem como não foi provada vantagem alguma auferida pelas partes.

Por todas as razões citadas, **não aceitamos a inclusão de obrigação pecuniária, mas aceitamos substituí-la por realização de palestra sobre a Lei das Estatais ou assunto relacionado ao Mercado de Capitais.**

Além do que, o Município de São Paulo deve observar os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei municipal nº 16.608/2016, que estima a receita e fixa as despesas do Município.

Por fim, **reiteramos a proposta de Termo de Compromisso já apresentada.** (grifos do original)

12. Considerando o óbice levantado pela PFE e a ausência de adesão às negociações realizadas, o Comitê opinou pela não aceitação das propostas.

13. Em 28.08.2018, o Colegiado, com base no parecer emitido pelo Comitê, decidiu rejeitar as propostas apresentadas. Ato contínuo, o processo foi sorteado para minha relatoria (Docs. Sei nºs 0605475 e 0588120).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. DA NOVA PROPOSTA DE DAVID BARIONI NETO

14. Em 04.09.2018, David Barioni apresentou nova proposta de Termo de Compromisso reiterando o conteúdo da proposta anterior e acrescentando o valor de R\$ 15.000,00, *em prol da agilidade e da objetividade* do processo em curso nesta CVM.

15. O Proponente acentua que a obrigação de fazer que propusera anteriormente já se encontra atendida, qual seja, a de dar curso na Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2018 à eleição de membro ao conselho de administração da Companhia, indicado pelos acionistas minoritários.

VOTO

1. Nos termos da Lei nº 6.385, de 1976, a CVM poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infração da legislação do mercado de valores mobiliários, a partir da celebração de Termo de Compromisso com o investigado ou acusado, observados os requisitos dispostos nos incisos I e II do §5º do art. 11 da citada Lei, *in verbis*:

§5º A Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, o processo administrativo instaurado para a apuração de infração prevista neste Capítulo ou nas demais normas legais e regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso, no qual se obrigue: I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.

2. Ao regulamentar a matéria no art. 9º da Deliberação CVM nº 390/01², com a redação dada pela Deliberação CVM nº 486/05, a CVM estabeleceu como critérios a serem considerados quando da apreciação da proposta de Termo de Compromisso, além da oportunidade e da conveniência em sua celebração, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

3. Sobre esta nova proposta, destaco inicialmente que a inclusão da obrigação pecuniária como condição para celebração do termo de compromisso afasta o óbice jurídico suscitado pela PFE. Com efeito, tem-se configurada desta feita proposta indenizatória à CVM pelos danos difusos eventualmente causados ao mercado de capitais.

² Art. 9º A proposta de celebração de termo de compromisso será submetida à deliberação do Colegiado, que considerará, no seu exame, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. Quanto à conveniência e oportunidade da aceitação da proposta, impende destacar que, após a instauração do presente processo administrativo sancionador, o Colegiado desta Autarquia manifestou seu entendimento quanto à improcedência da acusação dirigida à presidente de assembleia por violação ao art. 128 da Lei nº 6.404/76. Nesse sentido, foram as decisões do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/2759, de 21 de fevereiro de 2018, e do Processo Administrativo Sancionador nº RJ2014/8013, de 31 de julho de 2018. O entendimento do Colegiado sobre a matéria, portanto, resta suficientemente estabelecido.

5. Nesse contexto, tenho que o interesse do Proponente na extinção célere e consensual do processo vai ao encontro dos interesses da Administração, dado que novo julgamento sobre o assunto não teria qualquer efeito paradigmático ou orientador ao mercado. Deste modo, esta tramitação processual afigura-se despicienda e injustificadamente custosa, razão pela qual a aceitação do compromisso atende ao interesse público visado pela lei de regência.

6. Dito isso, parece-me relevante ainda comentar a proposta apresentada pelo Município de São Paulo.

7. Como visto, o Município de São Paulo alegou a impossibilidade de incluir obrigação pecuniária na proposta de termo de compromisso porque, como pessoa jurídica de direito público, todas as despesas deveriam ter previsão no orçamento, de modo que tal contraprestação não seria permitida. Por outro lado, com intuito de celebrar o acordo com esta CVM, o Município de São Paulo aventou, nas negociações com o Comitê, a possibilidade de substituir a obrigação pecuniária por realização de palestra relacionada ao mercado de capitais, que, contudo, foi rejeitada.

8. Em tratativas mais recentes com a procuradora representante do município, outra possibilidade, mais alinhada com os objetivos estratégicos desta CVM, foi suscitada. A municipalidade estaria disposta a promover iniciativas de educação financeira compatíveis com sua natureza jurídica e singulares a sua especial condição de responsável pelo ensino fundamental. Avaliações de iniciativas de educação financeira indicam que quanto mais cedo o ensino, melhores os resultados alcançados³.

9. Com efeito, a CVM tem por objetivo educacional estimular a formação de poupança e o investimento consciente no mercado de capitais, e tem atuado especialmente junto a pequenos e médios investidores, estudantes, famílias, bem como junto a quaisquer interessados em conhecer melhor o mercado de capitais brasileiro. Nesse sentido, são diversas as iniciativas conduzidas pela Autarquia, como o portal do investidor, cursos virtuais, concursos culturais, realização de palestra e eventos, publicações e até atuação em redes sociais.

10. Aliás, a CVM tem tido participação destacada na Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, criada pelo Decreto Federal nº 7.397, de 2010. Merece atenção, por oportuno, o Programa de Educação Financeira nas Escolas que inclui, dentre outras iniciativas, a produção de material didático específico para o ensino fundamental e a plataforma de educação

³ Nesse sentido, o Relatório Técnico final do projeto piloto do programa educação financeira nas escolas: ensino fundamental. São Paulo, 2015/2016. Produzido pela Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil). Referências bibliográficas: *Educação Financeira Funciona no Ensino Fundamental É Uma Boa Ideia? Evidência de um Experimento Aleatório no Brasil*. Isabela Furtado, Arianna Legovini e Caio Piza. DIME/ Banco Mundial. 2016. *Does Financial Education Impact Financial Behavior, and If so, When?* Tim Kaiser and Lukas Menkhoff. Berlin, March 2016. *The Impact of Financial Education for Youth in Ghana*. Jim Berry, Dean Karlan, and Menno Pradhan. 2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

financeira que oferece curso à distância voltado para professores da Educação Básica (ensino fundamental e médio).

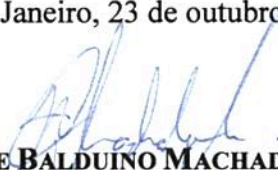
11. Assim sendo, parece-me oportuno, ao menos em tese, o aprofundamento das discussões com o Município de São Paulo sobre quais medidas em benefício da educação financeira sobre o mercado de capitais poderiam ser apresentadas em compensação aos danos difusos eventualmente infringidos ao mercado. Tais discussões seriam levadas a efeito pela Superintendência-Geral, na condição de coordenadora do Comitê, com o auxílio da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”), responsável pela educação financeira no âmbito desta Autarquia.

12. Diante do exposto, voto pela aceitação da proposta de termo de compromisso formulada por David Barioni Neto e pela (i) fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a assinatura do termo de compromisso, contado da comunicação da presente decisão ao Proponente; (ii) fixação do prazo de 10 (dez) dias para o seu cumprimento, a contar da publicação do termo de compromisso no Diário Oficial da União; e (iii) designação da Superintendência Administrativo-Financeira (“SAD”) para atestar o cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

13. Finalmente, voto pelo encaminhamento do presente processo à Superintendência-Geral para conduzir negociação complementar com o Município de São Paulo considerando, nesse mister, a possibilidade de que iniciativas de educação financeira sejam percebidas como contrapartida aos danos difusos eventualmente infringidos ao mercado.

É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2018.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.008704/2017-14

Reg. Col. 1122/18

Acusado: Município de São Paulo

Assunto: Apurar a responsabilidade do acionista controlador de sociedade de economia mista por infração ao art. 116, § único, c/c art. 239 e art. 116, § único, c/c art. 240, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade do Município de São Paulo (“Município de São Paulo” ou “Acusado”), na qualidade de acionista controlador da São Paulo Turismo S.A. (“São Paulo Turismo” ou “Companhia”), em alegada infração ao art. 116, § único, c/c art. 239 e 240, todos da Lei nº 6.404/76¹.

2. Também foi acusado neste PAS o presidente da mesa da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 28.04.2017 (“AGOE/2017”) da São Paulo Turismo. A sua conduta, porém, não será analisada neste julgamento, visto que, em 14.02.2019², o processo foi

¹ Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: (...)

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo.

Art. 240. O funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista; um dos seus membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver.

² Doc. SEI 0688234.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

definitivamente arquivado em relação a ele, em razão do cumprimento da obrigação pecuniária assumida em Termo de Compromisso aprovado pelo Colegiado em 23.10.2018³.

3. O presente processo originou-se do processo SEI nº 19957.006410/2017-40, que tratou de reclamação de A.P.I e H.V.T.C.L.⁴ (“Reclamantes”), na qualidade de acionistas minoritários da Companhia, referente à eleição para membros dos conselhos de administração e fiscal da São Paulo Turismo, realizada na AGOE/2017.

4. Na referida assembleia, cuja ordem do dia incluía a eleição para membros do conselho de administração e do conselho fiscal da Companhia, os acionistas minoritários detentores de ações ordinárias não tiveram seu direito de eleger um membro para o conselho de administração da Companhia reconhecido pelo presidente da assembleia e também diretor presidente da São Paulo Turismo, que entendeu inaplicável o art. 239 da Lei nº 6.404/76 e acatou a indicação e votos do Município de São Paulo, acionista controlador da Companhia, o qual acabou por eleger todos os membros do conselho de administração.

5. De igual forma ocorreu na eleição do conselho fiscal, em que o presidente da mesa da assembleia também não reconheceu a aplicabilidade do art. 240 da Lei nº 6.404/76, tendo o Município de São Paulo eleito, na ocasião, todos os membros do referido órgão.

6. Em resposta à reclamação apresentada pelos Reclamantes, o Município de São Paulo e a Companhia argumentaram que as eleições se processaram na forma prevista pelos arts. 141, §4º, e 161, §4º, ambos da Lei nº 6.404/76⁵, cujos quóruns precisariam ser observados a despeito do que

³ Doc. SEI 0639282.

⁴ Doc. SEI 0348140, pág. 3.

⁵ Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, por meio do qual o número de votos de cada ação será multiplicado pelo número de cargos a serem preenchidos, reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários. (...)

§ 4º Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de administração, em votação em separado na assembleia-geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente:

I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto; e

II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18.

Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.

§ 4º Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dispõem os arts. 239 e 240, também da Lei nº 6.404/76. Assim, como os Reclamantes detinham participação no capital social da Companhia inferior a 0,007%, tais requisitos não estariam presentes.

7. Argumentaram, ainda, que a São Paulo Turismo não seria uma sociedade de economia mista, pois, apesar de ser controlada pelo Município de São Paulo, não foi criada por lei, consoante previsto no Decreto-Lei nº 200/76 e, posteriormente, na Lei nº 13.303/16, e sim por assembleia geral de constituição em 1968, com capital privado.

8. Após interação final com o Acusado, a SEP lavrou termo de acusação em 25.08.2017⁶, o qual foi retificado em 29.09.2017 (“Termo de Acusação”)⁷.

II. ACUSAÇÃO

9. Ao analisar a resposta do Acusado, a Acusação apontou que o ingresso do Município de São Paulo no capital social da São Paulo Turismo foi disciplinado pela Lei Municipal nº 8.180/74, o que atingiria o objetivo que se almejou com a instituição do requisito de criação de sociedade de economia mista por meio de lei. Em complemento, destacou o relatório da administração da Companhia que acompanhou as demonstrações contábeis de 31.12.2016, o qual indicou expressamente que a São Paulo Turismo é uma sociedade de economia mista⁸.

10. Ademais, a SEP expôs, em síntese, que a interpretação do Acusado em relação aos arts. 239 e 240 da Lei nº 6.404/76 não merece prosperar, na medida em que (i) contraria o texto expresso desses dispositivos; (ii) desconsidera o princípio de hermenêutica segundo o qual regras específicas devem prevalecer sobre normas gerais; (iii) faria com que os comandos desses artigos se tornassem inúteis; (iv) colide com posicionamento consolidado na doutrina sobre o tema; e (v) colide, também, com o posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sobre o tema, sedimentado tanto no ofício-circular/CVM/SEP/nº 01/17, como em decisões do Colegiado.

a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto;

b) ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais um.

⁶ Doc. SEI 1055106.

⁷ Doc. SEI 0367448.

⁸ “[A] São Paulo Turismo S/A é uma sociedade de economia mista e tem algumas de suas atividades orientadas em prol do interesse público e que, portanto, justifica este enquadramento no sistema da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76”. Doc. SEI 0367290.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

11. Nesse sentido, a Acusação propôs a responsabilização do Município de São Paulo, na qualidade de acionista controlador da São Paulo Turismo, por abuso de poder de controle, conforme disposto no art. 116, § único, combinado com os arts. 239 e 240, todos da Lei nº 6.404/76, na medida em que exerceu seu direito de voto na AGOE/2017, preenchendo todas as vagas nos conselhos de administração e fiscal que seriam reservadas a acionistas não controladores.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF

12. Ao examinar a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-CVM”) apontou⁹ (i) erro na grafia do nome do presidente da mesa da AGOE/2017; (ii) o equívoco em tratar a Prefeitura do Município de São Paulo como acionista controladora da Companhia, uma vez que esta é apenas a representante do Município; e (iii) a ausência da menção específica à legislação municipal (parágrafo 19 do Termo de Acusação) e referência ao relatório indicado no parágrafo 20 de Termo de Acusação.

13. Assim, a SEP efetuou as retificações apontadas e lavrou nova peça acusatória em 29.09.2017.

IV. RAZÕES DE DEFESA

14. Devidamente citado, o Município de São Paulo apresentou defesa tempestiva¹⁰, na qual argumentou que:

- a) “(...) a interpretação sistemática dos artigos 141, 161, 239 e 240 da Lei nº 6.404/76 leva à conclusão de que o direito dos acionistas minoritários elegerem representantes para os conselhos de administração e fiscal das sociedades de economia mista se subordina ao percentual mínimo de participação acionária, em conjunto, desses acionistas”;
- b) “(...) falta à São Paulo Turismo um requisito essencial à sua qualificação como sociedade de economia mista, qual seja, a autorização legislativa para sua constituição”; e
- c) “(...) como o Reclamante presente à assembleia não comprovou o preenchimento dos citados requisitos, os atos praticados na assembleia que elegeu representantes dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Companhia estavam amparados pelo artigo 147, caput, da Lei nº. 6.404/76, c/c os artigos 17, 20 e 26, da Lei nº. 13.303/16”.

15. Pelos argumentos apontados, requereu o reconhecimento da legalidade da eleição dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Companhia realizada na AGOE/2017. Em

⁹ Doc. SEI 0366718.

¹⁰ Doc. SEI 0402688.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

paralelo, manifestou seu interesse em apresentar proposta de termo de compromisso, na forma do art. 11, §5º da Lei nº 6.385/76 e arts. 4º e 7º, §1º da Deliberação CVM nº 390/01.

V. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

16. O Município de São Paulo apresentou, em 03.01.2018, proposta de termo de compromisso, tendo se comprometido a *“eleger um membro titular do Conselho de Administração e outro do Conselho Fiscal e respectivo suplente, indicados pelos acionistas minoritários, com a condição de que sejam comprovados os requisitos estabelecidos na Lei nº 13.303/16, especialmente nos artigos 17, 20 e 26”*¹¹.

17. Em 16.02.2018, a PFE-CVM, através do Parecer nº 00016/2018/GJU – 2/PFE-CVM/PGF-AGU, opinou que *“não há óbice jurídico à celebração do termo de compromisso in casu, desde que seja confirmada pela área a inexistência dos citados (eventuais) prejuízos aos minoritários preteridos, no período compreendido entre o dia da AGOE (28.04.2017) e o(s) dia(s), ressalvado o descumprimento pelos minoritários da legislação pertinente (pg. 67) em que sejam, finalmente, eleitos os membros, respectivamente, dos conselhos de administração e fiscal, ambos representantes dos minoritários”*¹².

18. Em sentido contrário, em 19.02.2018, a Subprocuradora-Chefe da Gerência Jurídica-2, por meio do Despacho nº 00030/2018/GJU – 2/PFE-CVM/PGF/AGU, opinou pela *“impossibilidade de celebração de Termos de Compromisso, tal como apresentados pelos proponentes, até que seja formulada proposta indenizatória à CVM pelos danos difusos causados ao mercado de capitais”*¹³, o qual foi aprovado pela PFE-CVM, através do Despacho nº 00083/2018/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU¹⁴, de 23.02.2018.

19. Após a realização de reuniões do Acusado com o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) — o qual sugeriu aprimoramento da proposta — o Município de São Paulo não concordou com o pagamento de obrigação pecuniária, apontando a impossibilidade de incluir obrigação pecuniária pois, como pessoa jurídica de direito público, todas as despesas devem ter previsão no orçamento, de modo que tal prestação não seria permitida, tendo proposto *“substituir*

¹¹ Doc. SEI 0426005.

¹² Doc. SEI 0444660.

¹³ Idem.

¹⁴ Idem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a obrigação pecuniária pela realização de palestra sobre a nova Lei das Estatais ou por assunto relacionado ao Mercado de Capitais”¹⁵.

20. Em paralelo, o presidente da mesa da AGOE/2017 informou que *“foi convocada e realizada, em 25/04/2018, Assembleia Geral Ordinária (“AGO/2018”) da Companhia, na qual foi eleito, em votação em separado, com os votos dos acionistas minoritários, o SR. [A.P.I.], um dos autores da reclamação que deu origem ao presente processo”* e que *“não houve solicitação, por parte dos acionistas minoritários e titulares de ações preferenciais, de indicação e eleição, em separado, de membro do Conselho Fiscal”¹⁶.*

21. Ao emitir parecer, considerando o óbice levantado pela PFE-CVM, o CTC recomendou ao Colegiado a rejeição da proposta apresentada pelo Acusado¹⁷.

22. Em 28.08.2018, o Colegiado desta Autarquia, acompanhando o entendimento do CTC, deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada pelo Acusado.

23. Após trocas de e-mails entre representantes do Município de São Paulo e a Superintendência Geral desta Autarquia (“SGE”) e sucessivas prorrogações de prazo para apresentação de nova proposta de termo de compromisso¹⁸, o Município de São Paulo informou que *“a Secretaria Municipal da Educação, Pasta competente para desenvolver o pretenso projeto, enviou nota técnica, no sentido de que já aplicava o assunto relativo à ética, educação financeira e combate à Corrupção Primária, deixando claro que não iria desenvolver material, pois, já o disponibilizava na grade curricular”*, razão pela qual as tratativas de viabilização da celebração do termo de compromisso cogitado foram encerradas.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

24. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 28.08.2018¹⁹. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído ao Diretor Alexandre Rangel, em 12.01.2021²⁰, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022²¹.

¹⁵ Doc. SEI 0524156.

¹⁷ Doc. SEI 0580125.

¹⁸ Docs. SEI 0673545, 0673548, 0704081, 0769235, 0769236, 0769238, 0781063, 0781500, 0781502, 0781513, 0784031.

¹⁹ Doc. SEI 0588120.

²⁰ Doc. SEI 1176137.

²¹ Doc. SEI 1424180.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

25. Em 27.07.22, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM²², tendo o processo sido retirado da pauta de julgamentos de 23.08.22 e incluído na pauta de julgamentos de 27.09.22, conforme publicado no Diário Eletrônico da CVM em 23.08.22²³, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

²² Doc. SEI 1566855.

²³ Doc. SEI 1592543.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.008704/2017-14

Reg. Col. 1122/18

Acusado: Município de São Paulo

Assunto: Apurar a responsabilidade do acionista controlador de sociedade de economia mista por infração ao art. 116, § único, c/c art. 239 e art. 116, § único, c/c art. 240, da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP em face do Acusado² para apurar eventual responsabilidade por alegada infração ao art. 116, § único, c/c art. 239 e art. 116, § único, c/c art. 240, todos da Lei nº 6.404/76³.

2. Conforme exposto no Relatório, o presente PAS originou-se do processo SEI nº 19957.006410/2017-40, instaurado em 07.07.2017, que tratou de reclamação de acionistas minoritários referente à eleição para membros dos conselhos de administração e fiscal da São

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Também foi acusado neste PAS o presidente da mesa da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 28.04.2017 (“AGOE/2017”) da São Paulo Turismo S.A. A sua conduta, porém, não será analisada neste julgamento, visto que, em 14.02.2019, o processo foi definitivamente arquivado em relação a ele, em razão do cumprimento da obrigação pecuniária assumida em Termo de Compromisso aprovado pelo Colegiado em 23.10.2018.

³ Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: (...)

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo.

Art. 240. O funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista; um dos seus membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Paulo Turismo, realizada na AGOE/2017.

3. No presente PAS, a SEP sustentou que não teria sido reconhecida, na AGOE/2017, a aplicabilidade dos arts. 239 e 240 da Lei nº 6.404/76, que garantem aos acionistas minoritários de sociedades de economia mista o direito de eleger membros para compor os conselhos de administração e fiscal, respectivamente.

4. Nesse sentido, a Acusação imputou ao Município de São Paulo, na qualidade de acionista controlador da São Paulo Turismo, infração ao art. 116, § único da Lei nº 6.404/76, na medida em que teria exercido seu direito de voto ocupando as vagas nos conselhos de administração e fiscal que seriam reservadas aos acionistas não controladores.

5. Devidamente intimado, o Acusado sustentou que (i) a Companhia não se enquadraria na definição de sociedade de economia mista; (ii) não estariam atendidos os requisitos legais de elegibilidade para membros dos conselhos de administração e fiscal, previstos na Lei nº 13.303/16; e (iii) o direito dos acionistas minoritários elegerem representantes para os conselhos é condicionado à observância dos percentuais mínimos de participação acionária previstos nos arts. 141 e 161 da Lei nº 6.404/76⁴.

6. Apresentada proposta de termo de compromisso pelo Acusado⁵, o Colegiado desta Autarquia, acompanhando a recomendação do Comitê de Termo de Compromisso⁶ — que apontou a existência de óbice jurídico sinalizado pela PFE-CVM, ante a inexistência de obrigação pecuniária pelo proponente, em razão dos danos difusos causados ao mercado de capitais —, deliberou pela rejeição da mesma⁷.

7. Em 18.05.2018, o presidente da mesa da AGOE/2017 informou que “foi convocada e realizada, em 25/04/2018, Assembleia Geral Ordinária (“AGO/2018”) da Companhia, na qual foi eleito, em votação em separado, com os votos dos acionistas minoritários, o SR. [A.P.I.], um dos autores da reclamação que deu origem ao presente processo” e que “não houve solicitação, por parte dos acionistas minoritários e titulares de ações preferenciais, de indicação e eleição, em separado, de membro do Conselho Fiscal”⁸.

⁴ Doc. SEI 0402688.

⁵ Doc. SEI 0426005.

⁶ Doc. SEI 0580125.

⁷ Doc. SEI 0605475.

⁸ Doc. SEI 0524199.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. Após a realização de reuniões entre o Acusado e o CTC, o Colegiado deliberou pelo encaminhamento do processo à Superintendência Geral da CVM (“SGE”) para “*conduzir negociação complementar com o Município de São Paulo considerando, nesse mister, a possibilidade de que iniciativas de educação financeira sejam percebidas como contrapartida aos danos difusos eventualmente infringidos ao mercado*”⁹.

9. Não obstante sucessivas trocas de e-mails entre representantes do Acusado e a SGE e reiteradas prorrogações de prazo para apresentação de nova proposta de termo de compromisso¹⁰, o Município de São Paulo informou que “*a Secretaria Municipal da Educação, Pasta competente para desenvolver o pretense projeto, enviou nota técnica, no sentido de que já aplicava o assunto relativo à ética, educação financeira e combate à Corrupção Primária, deixando claro que não iria desenvolver material, pois, já o disponibilizava na grade curricular*”, razão pela qual as tratativas de viabilização da celebração do termo de compromisso cogitado foram encerradas.

10. Dessa forma, passo a analisar a imputação feita ao Município de São Paulo.

II. AUTORIA E MATERIALIDADE

11. Inicialmente, destaco que a infração imputada ao Município de São Paulo, acionista controlador da São Paulo Turismo, decorre de ato praticado diretamente por ele — consistente na eleição dos membros dos conselhos de administração e fiscal realizada na AGOE/2017 — de modo que não há qualquer controvérsia quanto à autoria.

12. No tocante à materialidade, entendo pertinente analisar **(i)** o enquadramento da São Paulo Turismo como sociedade de economia mista; **(ii)** eventual subordinação das normas previstas nos arts. 239 e 240 aos percentuais mínimos de participação acionária estabelecidos nos arts. 141 e 161, da Lei nº 6.404/76; e **(iii)** o uso do poder de voto pelo Município de São Paulo em eventual violação aos direitos e interesses dos demais acionistas da sociedade.

II.1. NATUREZA JURÍDICA DA SÃO PAULO TURISMO

13. Em relação ao primeiro ponto, sociedade de economia mista era definida, nos termos do art. 5º, inciso III do Decreto-Lei nº 200/67, como “*a entidade dotada de personalidade jurídica*

⁹ Docs. SEI 0639282 e 0646380.

¹⁰ Docs. SEI 0673545, 0673548, 0704081, 0769235, 0769236, 0769238, 0781063, 0781500, 0781502, 0781513, 0784031.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de direito privado, criada por lei para o exercício de atividade de natureza mercantil, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade da Administração Indireta”¹¹.

14. Ao dispor sobre o estatuto jurídico da sociedade de economia mista, a Lei nº 13.303/16 dispôs, em seu art. 4º, que “[s]ociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta”.

15. Tendo em vista a previsão de que sua criação seja autorizada por lei, o Município de São Paulo argumenta que a São Paulo Turismo não se caracterizaria como sociedade de economia mista, na medida em que foi “constituída com capital totalmente privado por meio de Assembleia Geral de Constituição realizada em 05 de fevereiro de 1968”, motivo pelo qual a Companhia seria uma “empresa sob o controle acionário do Estado, que não se confunde com as sociedades de economia mista”.

16. No entanto, de forma contrária ao sustentado pelo Acusado, Diogenes Gasparini leciona que “[a] expressão ‘criadas’, constante nessa norma [art. 37, XIX da Constituição Federal/88], também alcança a transformação de uma entidade já existente em sociedade de economia mista e a aquisição de controle acionário de uma pessoa jurídica pela Administração Pública”¹².

17. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho explana que “[n]o passado, algumas normas, equivocadamente, chegaram a assentar que empresas públicas e sociedades de economia mista seriam criadas por lei. A impropriedade era evidente, eis que a lei cria apenas pessoas de direito público, como é o caso das autarquias, mas esse regime não se aplica àquelas entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado. A Constituição, no art. 37, XIX, com a redação da EC nº 19/1998, corrigiu o equívoco anterior e passou a dispor que por lei específica poderá apenas ser autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista”¹³.

¹¹ Redação original do dispositivo, a qual foi alterada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969: “Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta”.

¹² Gasparini, Diogenes. Direito Administrativo – 8ª ed. rev. e atual – São Paulo: Saraiva, 2003. p. 373

¹³ Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 31ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 523



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

18. Essa é a exata hipótese dos autos. O ingresso do Município de São Paulo no capital social da Companhia foi disciplinado pela Lei Municipal nº 8.180/74, de modo a, justamente, atender ao requisito de autorização legislativa para instituição de sociedade de economia mista.

19. Aliás, como bem destacado pela Acusação, a própria Companhia indicou ser sociedade de economia mista no seu Relatório da Administração¹⁴ que acompanhou as demonstrações contábeis de 31.12.2016:

A São Paulo Turismo S/A é uma sociedade de economia mista e tem algumas de suas atividades orientadas em prol do interesse público e que, portanto, justifica este enquadramento no sistema da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.

20. Dessa forma, entendo que não merece prosperar o argumento de defesa de que a São Paulo Turismo não se trataria de uma sociedade de economia mista.

II.2. ARTS. 141, 161, 239 E 240 DA LEI Nº 6.404/76

21. O Capítulo XII da Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre Conselho de Administração e Diretoria, estabelece no art. 141, §4º, incisos I e II, os percentuais mínimos de ações com direito a voto e ações preferenciais sem direito a voto exigidos para que os acionistas minoritários tenham a faculdade de eleger e destituir, em votação em separado — sem participação, portanto, do acionista controlador —, um membro do conselho de administração.

22. O Capítulo XIII, por sua vez, que trata sobre Conselho Fiscal, também dispõe, no art. 161, §4º, que titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão a faculdade de eleger, em separado, um membro do conselho fiscal, bem como o percentual mínimo exigido para que tal direito seja estendido a acionistas minoritários com direito a voto.

23. Ao tratar sobre as Sociedades de Economia Mista, o legislador entendeu por criar um capítulo específico (Capítulo XIX), o qual conta com 6 (seis) artigos que dispõem sobre as regras específicas aplicáveis a tais sociedades.

24. Dentre tais dispositivos legais, o art. 239 prevê que “[a]s companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo” (grifou-se).

¹⁴ Doc. SEI 0367290.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

25. No mesmo sentido, o art. 240 estabelece que “[o] *funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista; um dos seus membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver*” (grifou-se)¹⁵.

26. Sobre o tema, Fran Martins leciona:

“Além de tornar obrigatório o funcionamento permanente do Conselho Fiscal das sociedades de economia mista, a lei determina, mais, que um dos seus membros, e seu suplente, seja eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver. Note-se que, enquanto na regra geral estatuída no § 4º do art. 161, sobre a composição do Conselho Fiscal, a lei estatuiu que os titulares de ações preferenciais, sem direito a voto ou com voto restrito, e os acionistas minoritários que representem dez por cento, em conjunto, ou mais, das ações com direito a voto, *poderiam* eleger um membro do Conselho e seu suplente, no caso das sociedades de economia mista os acionistas minoritários e os preferenciais, se houver, *deverão eleger*, em eleições separadas, um membro do Conselho e seu suplente para cada categoria. No primeiro caso (nas sociedades comuns), trata-se de uma mera *faculdade*, outorgada pela lei aos acionistas minoritários ou preferenciais; no segundo, há uma *determinação* para que no Conselho das sociedades de economia mista figurem sempre representantes dos acionistas minoritários ou preferenciais. Advirta-se, igualmente, que a lei não faz nenhuma especificação, quando se refere ao Conselho Fiscal das sociedades de economia mista, quanto à participação dos acionistas minoritários no capital social nem igualmente aos direitos que possuem as ações preferenciais, o que significa que o representante dessas ações será sempre eleito sejam elas votantes ou não, nominativas ou ao portador. Como foi dito, o que a lei deseja é que, no Conselho Fiscal das sociedades de economia mista, participem sempre representantes dos acionistas minoritários e dos acionistas preferenciais, qualquer seja a sua participação no capital social.”¹⁶

27. Ou seja, a Lei nº 6.404/76 criou regramentos específicos para eleição em separado de membros dos conselhos de administração e fiscal por acionistas minoritários em sociedades de economia mista, de forma a excluir a exigência de percentuais mínimos previstos às sociedades

¹⁵ Sobre o tema, Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira lecionam que “[a] LSA criou dispositivos especiais para dar mais eficiência ao Conselho Fiscal, tornando facultativo o seu funcionamento e permanente somente quando instalado a pedido de determinado número de acionistas. Ao contrário, o Conselho Fiscal das sociedades de economia mista será sempre permanente e um de seus membros e respectivo suplente será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, se houver (Direito das companhias / coordenação Alfredo Lamy Filho, José Luiz Bulhões Pedreira. – 2ª ed. atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1389).

¹⁶ MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, artigo por artigo. 4ª ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 991.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em geral.

28. Nesse sentido, tendo em vista que as normas mencionadas possuem mesmo nível hierárquico, à luz do princípio da especialidade¹⁷ e da interpretação sistemática da Lei nº 6.404/76, não há que se falar em quórum mínimo de participação societária para assegurar aos acionistas minoritários de sociedades de economia mista o direito de eleger, em separado, membros do conselho de administração e conselho fiscal.

29. Ao realizar uma interpretação sistemática da lei societária brasileira, a então Diretora Luciana Dias bem pontuou:

“Certamente o Capítulo XIX da Lei nº 6.404, de 1976, não quis destruir esse equilíbrio. Ao contrário, os comandos desse capítulo reafirmam os mecanismos que estabelecem esse balanço entre os diversos interesses dentro da companhia e, muitas vezes, são até mais rigorosos que as regras existentes na parte geral da lei, como, por exemplo, ao assegurar a existência e representatividade dos minoritários, independente do percentual de participação desses minoritários (art. 239); ao reafirmar a responsabilidade dos administradores e seus deveres em relação à companhia e não em relação aos acionistas que os elegeram (art. 239, §1º); ou ao assegurar que o funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de economia mista e que um dos seus membros será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciais, sem exigir quaisquer percentuais mínimos para isso (art. 240).”¹⁸

30. Com efeito, a CVM já sedimentou entendimento no sentido de que ser “*de todo descabido o argumento de que as prerrogativas conferidas aos acionistas minoritários das sociedades de economia mista nos artigos 239 e 240 devem ser compatibilizados com as regras que tratam genericamente das eleições em separado para o conselho de administração e para o*

¹⁷ “Como forma de solucionar o clássico conflito entre regras, já presente desde o positivismo jurídico (já que naquele modelo só existiam as normas-regras), o ordenamento jurídico se utiliza de três critérios tradicionais – logicamente nessa ordem – para resolver as antinomias: o da hierarquia – pelo qual a lei superior prevalece sobre a inferior (lex superior derogat legi inferiori) –, o cronológico – ao assegurar que a lei posterior deve prevalecer sobre a anterior (lex posteriori derogat legi priori) – e o da especialização – em que a lei específica prevalece sobre a lei geral (lex specialis derogat legi generali)” (Belchior, Germana Parente Neiva; Moura, Mirna Jacinto. Fundamentos Filosóficos da Hermenêutica e Desafios do Juiz no Pós-Positivismo. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI. 2010).

No mesmo sentido, Noberto Bobbio leciona que “[o] terceiro critério, dito justamente da lex specialis, é aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generalis. Também aqui a razão do critério não é obscura: lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte da sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória)” (Teoria do Ordenamento Jurídico / Noberto Bobbio; tradução de Ari Marcelo Solon; prefácio de Celso Lafer; apresentação de Tercio Sampaio Junior. São Paulo: EDIPRO, 2. ed. 2014. p. 97).

¹⁸ PAS CVM nº RJ2013/6635, Rel. Dir. Luciana Dias. J. 26.05.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

*conselho fiscal das demais companhias*¹⁹⁻²⁰.

31. Aliás, antes mesmo da realização da AGOE/2017, a CVM emitiu o Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 01/17, que dispôs expressamente que “[o] artigo 239 não exige percentual de participação acionária para seu exercício e substitui, nas companhias de economia mista, o mecanismo de eleição em separado previsto no artigo 141, parágrafo 4º, inciso I”.

32. Dessa forma, entendo que não merece prosperar o argumento do Município de São Paulo de que os percentuais mínimos previstos nos arts. 141 e 161 da Lei nº 6.404/76 deveriam ser observados para que fosse assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger, em separado, membros dos conselhos de administração e fiscal.

II.3. USO DO PODER DE VOTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E INTERESSES DOS DEMAIS ACIONISTAS DA SOCIEDADE

33. Feitas tais necessárias colocações, cumpre analisar se o Município de São Paulo, ao eleger todos os membros do conselho de administração e do conselho fiscal na AGOE/2017, violou o direito de acionistas não controladores da São Paulo Turismo, em infração ao art. 116, § único da Lei nº 6.404/76.

34. As sociedades de economia mista, constituídas por capital público e privado, têm, por definição, grupos de acionistas com interesses distintos. O ente público, acionista majoritário, tem como objetivo promover o interesse público definido pelo ordenamento jurídico brasileiro, enquanto os acionistas privados, por outro lado, buscam o lucro com a exploração da atividade econômica²¹⁻²².

¹⁹ PAS CVM nº 19957.011346/2018-08, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 11.08.2020.

²⁰ Ao comentar sobre o processo mencionado e PAS CVM nº RJ2019/0878, a Diretora Flávia Perlingeiro concluiu que “[o]s casos abordados neste artigo bem ilustram desafios enfrentados, na prática, em relação à governança das sociedades de economia mista e, em boa medida, demonstram que a Lei das S.A. continua sendo fonte primordial para dirimir controvérsias em questões pertinentes a administradores de sociedades de economia mista, seja em relação a sua indicação e eleição, seja quanto ao cumprimento de deveres fiduciários, e que a correta interpretação para a aplicação das regras gerais e especiais que convivem no arcabouço legal aplicável se traduz em elemento central para o deslinde de casos concretos”. (A Lei das S.A. e os administradores de sociedades de economia mista. Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários. 2021. p. 32)

²¹ Conforme disposto na Exposição de Motivos nº 196/76, que tratou do Projeto de Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). Disponível em:

https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/anexos/EM196-Lei6404.pdf.

²² No mesmo sentido da Exposição de Motivos mencionada acima, vale transcrever trecho de recente entrevista concedida por Nelson Eizirik: “Na sociedade de economia mista, você tem, então, dois interesses. Um é o interesse público, que justificou a criação dela. (...) E você tem interesses privados, de maximizar lucro e distribuir entre



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

35. O conselho de administração se trata de “órgão de deliberação colegiada”, nos termos do art. 138, §1º da Lei nº 6.404/76, e tem como função básica nortear as decisões estratégicas da sociedade, de acordo com os objetivos estabelecidos no estatuto social, sendo vedado perquirir interesses de um acionista ou grupo de acionistas em detrimento dos demais.

36. Trata-se de importante órgão de proteção aos interesses dos acionistas minoritários. Aliás, visando aprimorar as regras de governança corporativa das companhias abertas, o legislador brasileiro estabeleceu, ainda em 2016, que o conselho de administração das sociedades de economia mista deverá ser composto por, no mínimo, um membro independente (art. 22, Lei nº 13.303/16). No mesmo sentido, foi incluída, em 2021, a obrigatoriedade de participação de conselheiros independentes nos conselhos de administração das sociedades anônimas em geral, “nos termos e nos prazos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários” (art. 140, §2º, Lei nº 6.404/76)²³.

37. O conselho fiscal, por sua vez, tem como competência basilar a fiscalização dos atos dos administradores e a verificação do cumprimento de seus deveres legais e estatutários, sem prejuízo das demais funções elencadas no art. 163 da Lei nº 6.404/76.

38. Nas palavras do professor Nelson Eizirik:

“[o] conselho fiscal tem como função exercer a constante fiscalização sobre os órgãos de administração da companhia, o conselho de administração e a diretoria. Sua atuação fiscalizadora centra-se no exame das contas e da legalidade e regularidade dos atos de gestão. O controle sobre as contas é exercido com base em documentos de produção obrigatória por parte da administração, consistindo no acompanhamento dos negócios da companhia, aferindo a sua regularidade mediante o exame dos registros contábeis. A função do conselho é instrumental, na medida em que visa a transmitir aos acionistas as informações de que necessitam para que possam votar, na assembleia, com conhecimento de causa. Ademais, cumpre-lhe opinar sobre o relatório anual da administração, as propostas relativas a aumento ou redução do capital, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, assim como operações de reestruturação societária

acionistas, tanto os privados quanto o acionista controlador, que recebe os dividendos. É fundamental que se faça a conciliação entre os dois interesses, o público e o privado. A sociedade de economia mista não pode ser utilizada para atingir finalidades que não estão ligadas à função dela (...)”. Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/23/a-cvm-aplica-a-justica-ela-nao-e-uma-justiceira.ghml>.

²³ A regulamentação da composição dos órgãos de administração de companhias abertas foi objeto da Audiência Pública SDM nº 09/21 da CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(artigo 163)²⁴.

39. Nesse sentido, dada a importância de tais órgãos deliberativos e a intrínseca diferença de interesses dos acionistas de sociedades de economia mista, a Lei nº 6.404/76 assegurou aos acionistas minoritários o direito de eleger, em separado, um membro para o conselho de administração (art. 239) e um membro e seu respectivo suplente para o conselho fiscal, além de estabelecer que tal órgão terá funcionamento permanente (art. 240).

40. Com efeito, restou incontroverso neste PAS que o Município de São Paulo, na qualidade de acionista majoritário, exerceu seu direito de voto elegendo todos os membros dos conselhos de administração e fiscal na AGOE/2017, tendo os acionistas minoritários sido efetivamente privados de eleger, em separado, membros para tais órgãos, conforme determinado na legislação societária.

41. Entendo restar configurada, portanto, violação ao art. 116, § único da Lei nº 6.404/76, na medida em que o Município de São Paulo suprimiu o direito dos acionistas minoritários de elegerem representante nos conselhos de administração e fiscal, comprometendo o direito de participarem das decisões estratégica e de fiscalizar a gestão dos negócios sociais da São Paulo Turismo²⁵.

III. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

42. Por todo o exposto, concluo que o Município de São Paulo deve ser responsabilizado por infração aos art. 116, § único, c/c art. 239 e art. 116, § único, c/c art. 240, da Lei nº 6.404/76, em razão de ter exercido seu direito de voto ocupando as vagas nos conselhos de administração e fiscal que seriam reservadas aos acionistas não controladores na AGOE/2017.

43. Para fins de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei nº 6.385/76.

44. Ausentes circunstâncias agravantes, devem ser considerados como circunstâncias atenuantes os bons antecedentes do Acusado e o fato de que, poucos meses após a instauração

²⁴ Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume IV - 2ª Edição Revista e Ampliada – Artigos 206 a 300. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 211.

²⁵ Cf. Processo CVM nº RJ2004/2559, Dir. Rel. Luiz Antonio Sampaio de Campos; Processo CVM nº RJ2003/1717, Dir. Rel. Norma Jonssen Parente; Processo CVM nº nº 03/2013, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; Processo CVM nº RJ2018/9022, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deste PAS, foi realizada Assembleia Geral Ordinária da São Paulo Turismo, em 25.04.2018, na qual os acionistas minoritários elegeram, em separado, um membro ao Conselho de Administração — não tendo sido solicitado pelos acionistas minoritários e titulares de ações preferenciais a indicação e eleição em separado de membro ao Conselho Fiscal.

45. Em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso, voto pela condenação do Município de São Paulo, na qualidade de acionista controlador da São Paulo Turismo S.A., à:

(i) penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por infração ao art. 116, parágrafo único, c/c 239 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter exercido seu direito de voto na assembleia geral ordinária e extraordinária de 28.04.2017 de modo a preencher todas as vagas do conselho de administração, em violação ao direito de acionistas não controladores de elegerem ao menos um membro desse órgão; e

(ii) penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por infração ao art. 116, parágrafo único, c/c 240 da Lei nº 6.404/76, em razão de ter exercido seu direito de voto na assembleia geral ordinária e extraordinária de 28.04.2017 de modo a preencher todas as vagas do conselho fiscal, em violação ao direito de acionistas não controladores de elegerem ao menos um membro desse órgão.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator